Bogotá, 8 de octubre de 2026.

Referencia: Observación a las condiciones de experiencia - Invitación Pública de Mínima Cuantía No. SPD-MC-048-2026.

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES PARA FORTALECER EL APOYO LOGÍSTICO E INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO.

Respetados señores,

Observación 1: Se solicita aclarar cómo queda la solicitud de contratos si se limita el proceso a mipymes, es decir, quedaría 1 contrato de suministro o compraventa de equipos tecnológicos o como quedaría?

Observación 2: Para el equipo mínimo solicitan (1) Ingeniero Electrónico con tarjeta profesional vigente y experiencia certificada en instalación, configuración y soporte de equipos tecnológicos y audiovisuales. Este profesional formará parte del equipo de trabajo del contratista y su labor estará orientada a garantizar el cumplimiento técnico de las entregas y evitar daños o fallas en la integración de los elementos con la infraestructura de la Gobernación del Putumayo.

Con respecto a este requerimiento se aclara que NO SE NECESITA un ingeniero electrónico, de hecho lo podría hacer un ingeniero de sistemas, teniendo en cuenta que para ese tipo de procesos no necesariamente debe hacerla en específico un ingeniero electrónico, el trabajo que debe desarrollar es sencillo.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente aceptar el perfil de ingeniero de sistemas.

Observación 3: Con respecto a la nota Aclaratoria: La inclusión de este perfil profesional dentro de las condiciones técnicas tiene como propósito exclusivo garantizar el correcto desarrollo de las actividades de instalación y soporte técnico exigidas en el numeral 3.2 de los presentes estudios previos. En consecuencia, su vinculación y disponibilidad se entenderán satisfechas a través de la idoneidad general del proponente y la ejecución a todo costo del contrato, **sin que su acreditación documental constituya un requisito habilitante de obligatorio puntaje o rechazo automático,** salvo la obligación inexorable del contratista de entregar los bienes debidamente instalados, configurados y funcionando a entera satisfacción de la entidad.

Se solicita explicar si se debe incluir la hoja de vida dentro de la propuesta o la hoja de vida ya se incluye cuando haya un ganador, ya que no es clara la expresión que está en negrilla y subrayada en el párrafo anterior.

Observación 4:

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN (ANÁLISIS TÉCNICO Y LEGAL)

En el acápite "Alcance de la Experiencia", la entidad exige acreditar la experiencia mediante la presentación de tres (3) contratos, requiriendo específicamente que: "Un (1) contrato cuyo objeto corresponda al suministro o compraventa de televisores de gran formato".
Al contrastar esta exigencia con el Numeral 1.3.2 "Especificaciones Técnicas del Contrato", se observa que el Ítem 3 solicita un "Televisor Smart TV Samsung de 75 pulgadas, tecnología Mini LED y resolución 4K UHD".

Al respecto, es imperativo realizar las siguientes precisiones:

Incongruencia Técnica: Un televisor comercial de 75 pulgadas, aunque tiene un tamaño de pantalla importante, corresponde a la categoría de electrónica de consumo general (Smart TV comercial). El término "televisor de gran formato" o LFD (Large Format Display) es una denominación técnica industrial que suele referirse a pantallas especializadas (cartelería digital, Video Walls, monitores industriales para operación 24/7), las cuales poseen características de conectividad, disipación de calor y funcionamiento diametralmente distintas a las de un televisor de consumo comercial. Exigir experiencia en "gran formato" para la provisión de un Smart TV de 75 pulgadas resulta técnicamente desproporcionado frente a la necesidad real de la entidad.
Vulneración al Principio de Libre Concurrencia y Selección Objetiva: La exigencia de que el texto del contrato previo diga específicamente "televisores de gran formato" se constituye en un requisito restrictivo y limitante. La experiencia para suministrar un televisor de 75 pulgadas (que es un equipo tecnológico y audiovisual común en el mercado) se demuestra plenamente con contratos de suministro de equipos de cómputo, audiovisuales o tecnológicos en general. Limitarlo a una descripción tan estricta en un proceso de Mínima Cuantía va en contravía de lo estipulado en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las cuales buscan la pluralidad de oferentes y prohíben la inclusión de condiciones que generen barreras de acceso artificiales.
El suministro de un equipo comercial de 75 pulgadas no reviste una complejidad técnica tal que justifique apartar la experiencia general en suministro de equipos tecnológicos para exigir un nicho tan particular.

PETICIÓN:

En aras de garantizar la pluralidad de oferentes, la libre competencia y la selección objetiva, SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA ENTIDAD MODIFICAR el Numeral 3.1.2.1 de la invitación pública, eliminando la exigencia específica de "Un (1) contrato cuyo objeto corresponda al suministro o compraventa de televisores de gran formato".

En su lugar, sugiero que la exigencia de experiencia se unifique y se permita acreditar mediante: "Contratos cuyo objeto corresponda al suministro, compraventa o comercialización de equipos tecnológicos, de cómputo, electrónicos y/o audiovisuales", manteniendo la exigencia de la sumatoria equivalente al 100% del presupuesto oficial.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente observación, la cual busca enriquecer el proceso y garantizar la mayor favorabilidad para la Gobernación del Putumayo.

Alejandro Pérez
Representante Legal GRUPO MEYERS SAS